Page 73 - 83

2.1 හැඳින්වීම

'පාරිසරික නීතිය' යනු පරිසරය මත මානව ක්‍රියාවන්ගේ (මානව ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රතිඵලයක් වන ක්‍රියා) බලපෑම නියාමනය කිරීමට උත්සාහ කරන නීති සමූහයකි. එය ඵලදායී ලෙස සිදු කිරීම සඳහා පාරිසරික නීතියට විවිධ මූලාශ්‍ර ලබා ගත හැක. මෙයට පළාත් සහ පළාත් පාලන නීති, මානව හිමිකම්, කම්කරු නීතිය සහ වෙළඳ නීතිය ඇතුළත් වේ.

පාරිසරික නඩු පැවරීමකදී, එවැනි වෙනත් විවිධ නීතිවලට අනුකූල නොවීම ගැන පැමිණිලිකරුවෙකු පැමිණිලි කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, කරදරය පිලිබඳ ක්‍රියාදාමයන්හිදී, පැමිණිලිකරුවෙකු පළාත් පාලන නීතිවලට අනුව 'වෙළඳ බලපත්‍රයක්' ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වීම ගැන සඳහන් කළ හැකිය. අවශ්‍ය පරිසර දූෂණ නීති සහ කරදරය පිළිබඳ නීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කර නොමැති නම්, පළාත් පාලන ආයතනය බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බව පෙන්නුම් කරන විට, 'වෙළඳ බලපත්‍රයක්' ලබා නොගැනීම කරදරය පිලිබඳ ක්‍රියාදාමයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. අනෙක් අතට, පැමිණිලිකරු වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වීම සාමාන්‍යයෙන් නීතියේ නියාමන විධිවිධානවලට වගඋත්තරකරුගේ නොසලකා හැරීමේ ඇඟවීමක් බව පෙන්නුම් කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය.

ඒ හා සමානව, ගල්කොරියකින් සිදුවන කරදරයකට අදාළ නඩු කටයුතුවලදී, පැමිණිලිකරුට පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පනතේ විධිවිධාන සහ පනත ප්‍රකාරව නිකුත් කර ඇති බලපත්‍රයක හෝ බලපත්‍රයක කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම ගැන සඳහන් කළ හැකිය.

මෙම පරිච්ඡේදයෙන් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර ආරක්ෂණයට සෘජුවම බලපාන නීති සහ ආයතන පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සපයන්නෙමු.

'පරිසරය' යන්නෙහි නිර්වචනය සන්දර්භය මත රඳා පවතී. **1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත (NEA)** මගින් 'පරිසරය' යන්න නිර්වචනය කර ඇත්තේ භූමිය , පස , ජලය , වායුගෝලය , දේශගුණය , ශබ්දය , සුවඳ , රස සහ සතුන්ගේ ජීව විද්‍යාත්මක සාධක ඇතුළු මිනිසාගේ වටපිටාවේ භෞතික සාධක ලෙසය. "NEA ප්‍රවේශය මිනිසුන් සහ ඔවුන්ගේ වටපිටාව (මානව කේන්ද්‍රීය) මෙන්ම සතුන් සහ ශාක (ජෛව කේන්ද්‍රීය) යන දෙකම ආවරණය කරයි.

2.2 කරදරය සහ පාරිසරය

කරදරය පුද්ගලයන්ගේ මෙන්ම පොදුවේ මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වේ.

' Nuisance , nocumentum , or annoyance , signifies anything that worketh , hurt , inconvenience , or damage . – Pearce , E.H. and Meston , D. 1926. Law relating to Nuisances . Sweet and Maxwell , London

සාමාන්‍යයෙන්, පොදු සහ පුද්ගලික කරදරය ලෙස, නීතියෙන් කරදර වර්ග දෙකක් පොදු නීතිය විසින් හඳුනාගෙන ඇත. ඒවා දැන් ලිඛිත නීතියේ අඩංගු වේ. මහජන හිරිහැරයක් යනු එහි බලපෑමේ සීමාවට පැමිණිය හැකි මහජනතාවට විශාල වශයෙන් බලපාන හිරිහැරයක් වන අතර පුද්ගලික කරදරයක බලපෑම

සීමා සහිත වේ. මේවාට අමතරව ව්‍යවස්ථාපිත කරදර ද ඇත. ඒවා ලිඛිත නීතිය මගින් කරදර ලෙස සලකනු ලබන ඒවා වේ.

මහජන කරදරය අපරාධ නීතිය යටතේ වරදක් වේ.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 261 වගන්තිය

මහජන කරදරය සිදුකිරීමේ දඩුවම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ XIV වන පරිච්ඡේදයේ 283 වගන්තිය සමඟ එක්ව සංග්‍රහය මගින් වෙනත් ආකාරයකින් දඩුවම් කළ නොහැකි අවස්ථාවන්හි දඩුවම් නියම කරයි.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට අනුව වරදේ ප්‍රධාන මූලිකාංග වනුයේ:

1. පොදු අනතුරක් හෝ කරදරයක් වන්නේ මහජනතාවට හෝ ඒ අවට පදිංචි වී සිටින හෝ දේපළ අල්ලාගෙන සිටින පුද්ගලයන්ට ය.
2. පොදු අයිතියක් භාවිතා කිරීමට අවස්ථාවක් ඇති පුද්ගලයින්ට බාධාවක්, අනතුරක් හෝ කරදරයක්වේ.

මහජන කරදරයකින් පීඩාවට පත් වූ මහජනතාවගේ මූලික සහන නම්, සැබෑ හෝ ආසන්න වශයෙන්, කරදර අවම කිරීමයි. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පනතේ IX පරිච්ඡේදයේ මහජන හිරිහැරයක් කඩිනම් අඩු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය අඩංගු වේ. මෙම විධිවිධාන සාරධර්ම හා ක්‍රියා පටිපාටිය යන දෙකම වේ. අවම කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් මෙම විධිවිධාන යෙදීම ඇතැම් නම් කරන ලද මහජන කරදර සඳහා සීමා කර ඇත.

98 (1)

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පනතේ 'මහජන කරදර' සම්බන්ධ විධිවිධාන එකිනෙක මත රඳා නොපවතින අතර ඒවා ස්වාධීනව ඉදිකිරීමට හැකියාව ඇත.

කෙසේ වෙතත් ***Saram vs Senevirathna*** හිදී, විනිසුරු ද සම්පායෝ, මහජන හිරිහැරවලට අදාළ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ විෂය පථය පරීක්ෂා කර, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය වැරදි සඳහා දඩුවම් ලබා දෙන බවත්, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන පරිපූරක ලෙස පමණක් බව පෙනී ගියේය.

Rosencranz, Divan and Noble (1991) ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉන්දියානු සන්දර්භය තුළ, මහජන කරදරවලට එරෙහිව ස්වාධීන, කඩිනම් සහ සාරාංශ පිළියමක් සපයන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ අදාළ අංශ මගින් සපයනු ලබන ප්‍රතිකර්ම භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසු පාඨමාලාවක් වනු ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 261 වැනි වගන්තිය නොසලකා හැරිය යුතු නොවේ, මහජන හිරිහැරයක් යම් පහසුවක් හෝ වාසියක් ඇති කරයි යන පදනම නිදහසට කරුණක් නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස කර්මාන්තය පදනම් කරගත් මහජන හිරිහැරයක් එහි ක්‍රියාකාරකම් විශාල වශයෙන් මහජනතාවට යම් වාසියක් වන බවට ආරක්ෂාව ගන්නා විට මෙය අදාළ විය හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට සහ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට අමතරව ව්‍යවස්ථාපිත කරදරය නිර්වචනය කිරීම සහ දඩුවම් කිරීම සඳහා The nuisance Ordinance No 15 of 1862 මගින් විධිවිධාන සලසා ඇත. "පෞද්ගලික කරදර දිසා අධිකරණය ඉදිරියේ ක්‍රියා කළ හැකි අතර තාවකාලික සහ ස්ථිර මෙන්ම හානි යන දෙඅංශයෙන්ම වාරණ නියෝග පැනවිය හැක. මේ සඳහා අදාළ විධිවිධාන **සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ** සහ **අධිකරණ පනතේ** අඩංගු වේ.

වෙනත් නීතිද කිහිපයක් තිබේ. සීමිත සන්දර්භයක් තුළ කරදරය අවම කිරීම සඳහා උදාහරණයක් ලෙස, මහල් නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිය මගින් සභාධිපත්‍ය දේපලක හිමිකරු සහ පදිංචිකරු ඒකකය භාවිතා

නොකිරීමට හෝ කරදරයක් ඇති කරන කිසිදු ආකාරයකින් හෝ කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා එය භාවිතා කිරීමට අවසර නොදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී. "අයිතිකරු හෝ පදිංචිකරු ඒකකයක් හෝ පොදු මූලද්‍රව්‍ය තුළ අනවශ්‍ය ශබ්දයක් හෝ වෙනත් ආකාරයක කරදරයක් ඇති නොකිරීමට ද බැඳී සිටී. Section 19 (f) of law no 11 of 1973

කර්මාන්තශාලා ආඥාපනතේ 6 වැනි වගන්තිය සෑම කර්මාන්ත ශාලාවක්ම පිරිසිදුව හා කරදරවලින් තොර බව සහතික කිරීමට බැඳී සිටී.

The Lotteries Ordinance No 8 of 1844 මගින් සියලුම බලපත්‍ර රහිත සූදු, පොදු කරදර සහ නීතියට පටහැනි බව ප්‍රකාශ කරයි. කරදර අවම කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පළාත් පාලන ආයතනවලට සහ පොලිසියට ව්‍යවස්ථාපිත බැඳීම් තිබේ. මෙම ක්‍රියාමාර්ගවලට ඇතුළත් විය හැකි නමුත් නඩු වලට පමණක් සීමා නොවේ.

2.3පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම

පරිසර දූෂණ පාලන නීති මගින් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා සම්බන්ධ ආවේනික ප්‍රතිලාභ හඳුනා ගනී. දූෂණ පාලනය සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන්නේ මැනිය හැකි ප්‍රමිතීන් මත ය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පරිසර දූෂණ පාලන නීතිය වන්නේ NEA.

2.3.1 ජාතික පාරිසරික පනත (NEA)

NEA විවිධ පාරිසරික කරුණු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා කුඩ නීතියක් ලෙස පනවන ලදී. පනත පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (CEA) විසිනි. පනත 1980 දී සම්මත කරන ලද අතර 1988, 2000 සහ 2005 දී සංශෝධනය කරන ලදී.

NEA සංරක්ෂණය සහ තිරසාරත්වය සඳහා මූලික ප්‍රවේශයන් තුනක් අනුගමනය කරයි.

ඒවා නම්:

(අ) පාරිසරික ආරක්ෂාව

(ආ) පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය; සහ

(ඇ) පාරිසරික ඇගයීම සහ ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රය (EPL)

පනතේ IVA කොටස මගින් 'පරිසර ආරක්ෂාව' සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනුයේ ඇතැම් නියමිත ක්‍රියාකාරකම් වලින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, තැන්පත් කිරීම හෝ විමෝචනය කිරීම නියාමනය කිරීමෙනි. පනතේ මෙම කොටසෙහි ඉලක්කය වන්නේ කාර්මික, වාණිජ හෝ වෙනත් ව්‍යාපාර මගින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, තැන්පත් කිරීම හෝ විමෝචනය කිරීම නියමිත ප්‍රමිතීන් හා ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුව සිදු කිරීම සහතික කිරීමයි.

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන නියමිත ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කිරීමට හෝ පවත්වාගෙන යාමට පෙර අමාත්‍යවරයා විසින් තීරණය කළ හැකි බව පනත මඟින් සපයයි. Section 23A of the NEA and

National Environmental (Protection and Quality) Regulations No. 1 of 2008 published in Gazette No. 1534/18 of 01.02.2008

මේ සඳහා නියමිත ක්‍රියාකාරකම්වල නවතම ලැයිස්තුව 2008 ජනවාරි මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී. Regulations published in Gazette No. 1533/16 of 25.01.2008 .

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට අදාළ රෙගුලාසි 2008 පෙබරවාරි මාසයේදී නියම කරන ලදී. National Environmental (Protection and Quality) Regulations No. 1 of 2008 published in Gazette No. 1534/18 of 01.02.2008 .

එබැවින් 'නියමිත ක්‍රියාකාරකමක්' (prescribed activity) සිදු කළ හැක්කේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයක බලය යටතේ සහ පනත යටතේ නියම කර ඇති ප්‍රමිතීන් සහ අනෙකුත් නිර්ණායකයන්ට අනුකූලව පමණි. Section 23 A (2)

පනතට අනුව ප්‍රමිති සහ නිර්ණායක නියම කර ඇතත්, ලැබෙන පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එවැනි දැඩි ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය යැයි විශ්වාස කරන්නේ නම්, නියමිත ක්‍රියාකාරකම සම්බන්ධයෙන් වඩාත් දැඩි ප්‍රමිතීන් සහ නිර්ණායක පැනවීමේ අභිමතය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට ඇත. Regulation no 3

"සාමාන්‍යයෙන් ජාතික ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කරනු ලබන්නේ තාක්ෂණික හා සමාජ ආර්ථික සාධක ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සැලකිල්ලට ගනිමින්ය. එබැවින් ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම ඇතැම් අවස්ථාවලදී සෑම විටම ඵලදායී නොවිය හැක. උදාහරණයක් ලෙස සාමාන්‍යයෙන් නියම කර ඇති වායු විමෝචන ප්‍රමිතීන් පාසලක් ආසන්නයේ ප්‍රමාණවත් නොවිය හැක. රෝහලක් මෙම විධිවිධානය මගින් එවැනි විශේෂ අවස්ථාවලදී වඩාත් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර ඇති ක්‍රියාකාරකමක් පවතින ප්‍රමිතීන් සහ නිර්ණායක අනුව ආවරණය නොවන අවස්ථාවක මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට අයදුම්පත්‍රයේ සුදුසුකම් මත පරීක්ෂා කර එම විශේෂිත තත්වයන් තුළ අදාළ වන ප්‍රමිති සහ නිර්ණායක තීරණය කළ හැක. Regulation no 4

නියම කරන ලද ප්‍රමිති

මෙම විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය සඳහා පනතට අනුව පහත ප්‍රමිතීන් නියම කර ඇත.

අ) කාර්මික අපද්‍රව්‍ය අභ්‍යන්තර මතුපිට ජලයට මුදා හැරීම සඳහා ඉවසීමේ සීමාවන්.

b) වාරිමාර්ග කටයුතු සඳහා ගොඩබිමට මුදා හරින කාර්මික අපද්‍රව්‍ය සඳහා ඉවසීමේ සීමාවන් සහ විවිධ පස සඳහා හයිඩ්‍රොලික් පැටවීම සඳහා අදාළ වේ.

c) රබර් කර්මාන්තශාලා වල අපද්‍රව්‍ය අභ්‍යන්තර මතුපිට ජලයට මුදා හැරීම සඳහා වෙරල සීමාවන්

e) රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ අපද්‍රව්‍ය අභ්‍යන්තර මතුපිට ජලයට මුදා හැරීම සඳහා සීමාවන්

f) සම් පදම් කිරීමේ කර්මාන්ත වලින් බැහැර වන අපද්‍රව්‍ය සඳහා සීමාවන්

g) මධ්‍යම පවිත්‍රාගාර සහිත පොදු අපද්‍රව්‍යවලට අපද්‍රව්‍ය මුදා හැරීමේ සීමාවන්, මෙම ප්‍රමිතීන්හි මූලික අවධානය යොමු වන්නේ මතුපිට ජලයේ ගුණාත්මක බව සහතික කිරීමයි.

උපලේඛනගත අපද්‍රව්‍ය

2008 අංක 1 දරන ජාතික පාරිසරික (ආරක්ෂාව සහ ගුණාත්මකභාවය) රෙගුලාසිවල උපලේඛනගත අපද්‍රව්‍ය II කොටස රෙගුලාසිවලට අනුව අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි 'උපලේඛනගත අපද්‍රව්‍ය' සඳහා අදාළ වේ. එය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයකට සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති ප්‍රමිතීන් සහ අනෙකුත් නිර්ණායකවලට උපලේඛනගත අපද්‍රව්‍ය ජනනය, එකතු කිරීම, ප්‍රවාහනය, ගබඩා කිරීම, ප්‍රතිසාධනය, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය හෝ බැහැර කිරීම යටත් කරයි.

පාරිසරික තත්ත්ව

පනතේ IVB කොටස 'පාරිසරික තත්ත්ව' නියාමනය සඳහා සපයයි. 'නියමිත ක්‍රියාකාරකම්' සඳහා පමණක් අදාළ වන IVA කොටස මෙන් නොව, IVB කොටස ව්‍යවස්ථාවේ මෙම කොටසෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇති දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තහනම් කරයි. තහනම් ක්‍රියාකාරකම් අතරට අභ්‍යන්තර ජලය, වායුගෝලය, පස හෝ ඕනෑම ඉඩමක මතුපිට දූෂණය කිරීම, අධික ශබ්දයක් නිකුත් කිරීම හෝ නිකුත් කිරීම සහ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ඇතුළත් වේ.

2.3.2 වාතය, ජලය සහ පාංශු දූෂණය පාලනය කිරීම සම්බන්ධ නීති

සාමාන්‍යයෙන් මූලික ප්‍රවේශයන් දෙකකින් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබේ. සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවේශය වන්නේ කාර්මික ක්‍රියාවලිය හරහා ජනනය වන අවසාන අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කරන නළය end-of-pipe ලෙස හැඳින්වේ. අවසාන නල ද්‍රව, ඝන හෝ වායුමය ආකාරයෙන් අපද්‍රව්‍ය පිරියම් කිරීම සිදු විය හැක. සමහර කර්මාන්ත සඳහා ප්‍රධාන දූෂණ පාලන විකල්පය විය හැක්කේ අවසාන නල ප්‍රතිකාරයයි.

කෙසේ වෙතත්, නවීන ප්‍රවේශයන් 'පිරිසිදු නිෂ්පාදනය' Cleaner production ප්‍රවර්ධනය කරයි, එහිදී දූෂණ පාලනය මුල් අවධියේදී සිදු වේ. පිරිසිදු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් යටතේ ප්‍රථම අවස්ථාවේ දී ජනනය වන අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීමට උත්සාහ කරනුයේ අඩු අපද්‍රව්‍ය අවසන් නල ලෙස සැලකීම සඳහා ය. පිරිසිදු නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය (පිරිසිදු තාක්ෂණය) වෙනස් කිරීමෙන් සහ අමුද්‍රව්‍යවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමෙන් මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරයි.

NEA විසින් end-of-pipe සහ පිරිසිදු නිෂ්පාදන ප්‍රවේශයන් යන දෙකම හඳුනා ගනී. අවසාන නල ප්‍රතිකාරය අනිවාර්ය කිරීමේ නීතියේ විධිවිධාන පහත විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති අතර, ඕනෑම ක්‍රියාවලි වෙළඳාමක් හෝ කර්මාන්තයක් සඳහා කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමට සහ ඕනෑම උපකරණයක් හෝ කාර්මික කම්හලක් භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමට පනත මඟින් අමාත්‍යවරයාට බලය ලබා දෙයි. පරිසරයේ ගුණාත්මක භාවය අනතුරේ හෙලන අතර පිරිසිදු නිෂ්පාදන ප්‍රවේශයන් ක්‍රියාවට නැංවීමට හැකි වන පරිදි නිශ්චිත ප්‍රදේශයක් තුළ ඕනෑම උපකරණයක් හෝ කාර්මික කම්හලක් ස්ථාපනය කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙම ප්‍රවේශය ස්වේච්ඡාවෙන් අනුගමනය කිරීමට කැමති විය හැක.

වාතය

අප ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, NEA හි පාරිසරික ආරක්ෂණ විධිවිධාන මගින් 'නියමිත ක්‍රියාකාරකම් වලින්' අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, තැන්පත් කිරීම හෝ විමෝචනය නියාමනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සපයයි.

ස්ථාවර ප්‍රභවයන්ගෙන් වායු විමෝචනය සඳහා ප්‍රමිතීන් තවමත් සකස් කර නැත, නමුත් NEA 1980 දී පනවන ලදී. දැනට NEA අනුව, නිශ්චල මූලාශ්‍රවලින් වායු විමෝචනය EPL හි අඩංගු නියමයන් මගින් පාලනය වේ.

NEA ට අනුව, EPL නිකුත් කිරීමට අදාළ විධිවිධානවලට යටත්ව, වායුගෝලයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හෝ විමෝචනය කිරීම නියම කරන ලද ප්‍රමිතීන්ට පටහැනි වීම වරදකි. නීතියේ විධිවිධානවල වායුගෝලය දූෂණය කිරීම පිළිබඳ සාමාන්‍ය තහනමක් ද අඩංගු වේ.

NEA යටතේ සම්පාදනය කරන ලද **1994 මෝටර් රථ ප්‍රවාහන (විමෝචන පාලන) රෙගුලාසි** ජාතික පාරිසරික (වායු විමෝචන , ඉන්ධන සහ වාහන ආනයන ප්‍රමිති) අතර වාහන විමෝචන පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමවේදය ස්ථාපිත කරයි. 2008 වසරේ Gazette No. 1557/14 of 09.07.2008 හරහා සංශෝධිත 2003 අංක 1 දරන රෙගුලාසි (Gazette No. 1295/11 of 30.06.2003) මගින් වාහන වලින් විමෝචනය සඳහා ප්‍රමිති ස්ථාපිත කරයි. භාවිතයේ පවතින වාහන සඳහා මෙම විමෝචන ප්‍රමිතීන් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල වාහන විමෝචන පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමත් සමඟ දැන් ක්‍රියාත්මක වේ.

සංසරණ වායු තත්ත්ව ප්‍රමිතීන් විමෝචනය වන ස්ථානයේ ප්‍රමිතිය සඳහන් කරන විමෝචන ප්‍රමිතීන්ට ප්‍රතිවිරුද්ධව අවට වාතයේ ගුණාත්මකභාවය නියම කරයි. මේ අනුව අවට වාතයේ ගුණාත්මක භාවය නිශ්චල සහ ජංගම යන දෙඅංශයෙන්ම තනි විමෝචන ප්‍රභවයන්ගේ සමුච්චිත බලපෑම පිළිබිඹු කරයි.

2008 දී Gazette No. 1562/22 of 15.08.2008 හරහා සංශෝධිත 1994 ජාතික පාරිසරික (පරිසර වායු තත්ත්ව) රෙගුලාසි මගින් "අවසර ලත් පරිසර වායු තත්ත්ව ප්‍රමිතීන් සඳහන් කරන අතර කාබන් මොනොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සහ සල්ෆියුරෝස්ෝන් ද්‍රව්‍ය, සල්ෆුලික් ඩයොක්සයිඩ් වැනි ද්‍රව්‍යවල පරිසර වාතයෙහි උපරිම අවසර ලත් ප්‍රමාණයන් නියම කරයි.

ජාතික පාරිසරික (වායු විමෝචන, ඉන්ධන සහ වාහන ආනයන ප්‍රමිති) 2003 අංක 1 දරන රෙගුලාසිය (Published in Gazette No. 1295/11 of 30.06.2003) " වාහන ආනයනය සඳහා ඉන්ධන ප්‍රමිති සහ වාහන පිටාර විමෝචන ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කරයි.

ඉහත නිශ්චිත විධිවිධානවලට අමතරව, 271 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සාමාන්‍ය විධිවිධාන මගින් සපයනු ලබන්නේ කවුරුන් හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් "ඕනෑම ස්ථානයක වායුගෝලය සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර වන පරිදි "නිවාස, අසල්වැසි ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාර කරගෙන යාම හෝ පොදු මාර්ගයක ගමන් කිරීම නීති සංග්‍රහයට අනුව වරදක් වේ.

ජලය

ඕනෑම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක ජලය භාවිතා කිරීමට, ගලා යාමට, කළමනාකරණයට සහ පාලනයට ඇති අයිතිය **රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත (සංශෝධිත පරිදි)** පිළිගනී. එවැනි අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී රජයට ඕනෑම ඉඩමකට ඇතුළු වී එම ජලය සංරක්ෂණය හා සැපයීම සඳහා වඩාත් සමාන ලෙස බෙදා හැරීම, ප්‍රයෝජනවත් භාවිතය සහ දූෂණයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා පියවර ගත හැකිය. Section 72

ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි 'පරිසර ආරක්ෂණය', ' පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය සහ ' ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම ' පිළිබඳ NEA ප්‍රතිපාදන ජල දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා අදාළ වේ. පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයට අදාළ විධිවිධානවලට යටත්ව, නියමිත ප්‍රමිතීන්ට පටහැනිව අභ්‍යන්තර ජලයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හෝ විමෝචනය කිරීම වරදක් බව NEA නියම කරයි. Section 23 G නීතියේ විධිවිධාන ද අභ්‍යන්තරයේ ජලය දූෂණය කිරීම පිළිබඳ පොදු තහනමක් අඩංගු වේ. Section 23 H

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 270 වගන්තියට අනුව ඕනෑම පොදු උල්පතක හෝ ජලාශයක ජලය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන කාර්යයට අඩු යෝග්‍යතාවයක් වන පරිදි ස්වේච්ඡාවෙන් දූෂණය කිරීම හෝ අපවිත්‍ර කිරීම වරදකි.

භූගත ජලය

භූගත ජලය දූෂණය කිරීම සෘජුවම නියාමනය කරන ප්‍රතිපාදන නොමැත. කෙසේ වෙතත්, භූගත ජලය දූෂණය වීමේ මූලික මූලාශ්‍ර වන්නේ පස දූෂණය වීම (එනම් කසළ සමුච්චය වීමෙන් ඇතිවන leachate හරහා) සහ මතුපිට ජල මූලාශ්‍ර දූෂණය වීම හරහාය. භූගත ජලය මෙම දූෂණ ප්‍රභවයන් දෙකම NEA දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පනත ඇතුළු වෙනත් ක්‍රම මගින් නියාමනය කළ හැක.

1992 අංක 33 දරණ පතල් හා බනිජ පනත 42 වගන්තිය මගින් ඕනෑම ඉඩමක හිමිකරුවෙකුට හෝ පදිංචිකරුවෙකුට හෝ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා එම ඉඩම තුළ බනිජ ජලය නිෂ්පාදනය කර පරිභෝජනය කිරීමට පනතට අනුව බලය ලත් බලපත්‍රලාභියෙකුට බලය ලබාදේ.

භූගත ජලය සංරක්ෂණය , ප්‍රයෝජනය , පාලනය සහ සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දීමේ වගකීම ජල සම්පත් මණ්ඩල පනත (WRBA) ප්‍රකාරව පිහිටුවා ඇති ජල සම්පත් මණ්ඩලයට ලබා දී ඇත.

පස

ජලය, වාතය සහ වායුගෝලය වැනි අනෙකුත් සියලුම මාධ්‍යයන් මෙන්ම, ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි 'පරිසර ආරක්ෂාව', ' පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය සහ ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම සම්බන්ධ NEA හි විධිවිධාන, පාංශු දූෂණයටද අදාළ වේ.

NEA හි පාරිසරික තත්ත්ව විධිවිධාන පාංශු දූෂණය නියාමනය කිරීම සඳහා සපයයි. පනතේ 23M වගන්තියට අනුව පනත යටතේ නියම කළ හැකි එවැනි ප්‍රමිතීන්ට හෝ නිර්ණායකයන්ට අනුව හැර කිසිඳු තැනැත්තෙකු විසින් අපද්‍රව්‍ය පසට බැහැර කිරීම හෝ තැන්පත් කිරීම නොකළ යුතු ය. NEA හි 23N (1) වගන්තිය පාංශු දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා පොදු විධිවිධාන අඩංගු වේ.

2.3.3 ශබ්ද දූෂණය

ශබ්ද දූෂණය සම්ප්‍රදායිකව පාලනය කරනු ලබන්නේ කරදරයට අදාළ නීති මගිනි. වඩාත් සාමාන්‍ය ප්‍රමිතීන් සපයන නීතියකට ප්‍රතිවිරුද්ධව ශබ්ද දූෂණයට 'තත්ත්ව සංවේදී පිළියමක්" කරදරය පිලිබඳ නීති මගින් සැපයිය හැකිය.

1865 පොලිස් ආඥාපනතේ 90 වැනි වගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම මහජන හිරිහැර සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ සිදුවන ක්‍රියාදාමයන්ට එරෙහිව ආරක්ෂාවක් නොවන බව ප්‍රකාශ කරන ලද මහජන හිරිහැර සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වූ පැරණිතම සිද්ධිය වන්නේ ***මාෂල් එදිරිව ගුණරත්න උන්නාන්සේ*** නඩුවයි.

මෑත කාලය තුළ කරදරය පිලිබඳ නීතිවලට අනුකූල විය යුතු ප්‍රමිතීන් සකස් කරමින් නිශ්චිත දූෂණ පාලන නීති සමඟ අතිරේක පරිපූරක ලෙස ඇත. නිශ්චිත නීති හරහා ශබ්දය නියාමනය කිරීමේ පළමු උත්සාහයන්ගෙන් එකක් පෝට්ලන්ඩ්, ඔරිගන්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ (1975) ශබ්ද කේත nise codes වලින් සොයාගත හැකිය.

NEA විසින් ශබ්ද දූෂණය නිර්වචනය කරයි:

The presence of sound at a level which causes irritation , fatigue , hearing loss or interferes with the perception of other sounds and with creative activity through distraction " section 33

EPL වලට අදාළ විධිවිධානවලට යටත්ව, NEA විසින් නියමිත ප්‍රමිතීන්ට හෝ සීමාවන්ට අනුකූලව හැර අධික ශබ්දය විමෝචනය කිරීම තහනම් කරයි. Section 10 (i) (vi)

කිසිදු පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධ ශබ්දය සහ ඉවසිය හැකි සෝෂාව සඳහා නියම කර ඇති මට්ටමට වඩා පරිමාව, තීව්‍රතාවය හෝ ගුණාත්මක බවින් වැඩි ශබ්දයක් නිකුත් කළ නොහැක. Section 23 P, 23 Q & 23 R

පොලිස් ආඥාපනතට අනුව, ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා නොගෙන නිවැසියන්ගේ විවේකයට බාධා වන පරිදි රාත්‍රියේ යම් ශබ්දයක් නිකුත් කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු වරදක් කරයි. Section 96 of police ordinance no 16 of 1865

page 115 - 120

3.5 අපරාධ නීතිය යටතේ ක්‍රියා හෝ නඩු පැවරීම්

3.5.1 අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පනත යටතේ මහජන හිරිහැර කිරීම

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ IX පරිච්ඡේදය[1] "මහජන කරදර" මහජන පීඩාවක් ඉවත් කිරීම හෝ අවම කිරීම සඳහා නියෝග කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට බලය ලබා දෙයි. මෙම කාර්යය සඳහා මහජන කරදර කාණ්ඩ 98 (1) වගන්තියේ ලැයිස්තුගත කර ඇත:

• ඕනෑම පොදු මාර්ගයක, වරාය, වැව, ගංගා හෝ නාලිකාවක නීති විරෝධී බාධා කිරීම් හෝ කරදර;

[1] Code of Criminal Procedure Act No. 15 of 1979 (as amended)

• ඕනෑම වෙළඳාමක් හෝ රැකියාවක් හෝ හානිකර භාණ්ඩ හෝ වෙළඳ භාණ්ඩ තබා ගැනීම ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය හෝ ශාරීරික සුවපහසුව සඳහා;

• කිසියම් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම හෝ ගිනි ගැනීම් හෝ පිපිරීම් ඇති කළ හැකි කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් බැහැර කිරීම;

• මගින්ට වැටී තුවාල වීමට ඉඩ ඇති තත්ත්වයක පවතින ඕනෑම ගොඩනැගිල්ලක් හෝ ගසක් මහජනතාවට අනතුරක් විය හැකි ඕනෑම පොදු මාර්ගයකට හෝ ස්ථානයකට යාබදව ඇති

• ඕනෑම වැවක්, ළිඳක් හෝ කැණීමක් මගින්, ඕනෑම මහජන සාමාජිකයෙකුට වාර්තාවක් ගොනු කිරීමෙන් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කළ හැකිය.

අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ වෙනත් තොරතුරු.

එවිට මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් මෙම කරදරය අවම කිරීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස නියම කරමින් කොන්දේසි සහිත නියෝගයක් කළ හැකිය. එම නියෝගය අදාළ පුද්ගලයාට හෝ පුද්ගලයන්ට සිතාසි නිකුත් කරන ආකාරයෙන් ලබාදිය යුතු අතර, එසේත් නැතිනම්, එම සේවාව ප්‍රායෝගික නොවන්නේ නම්, අධිකරණයට තොරතුරු ලබාදීම සඳහා සුදුසු යැයි සිතිය හැකි ස්ථානයක පිටපතක් එවිය යුතුය.

කොන්දේසි සහිත නියෝගයක් කරන ලද බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයෙකුට, නියෝගය ඉවත් කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හිමිකම් ඇත. බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයෙන් සහ පැමිණිලිකරුගෙන් සහ වෙනත් ඕනෑම සාක්ෂිකරුවෙකුගෙන් සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීමෙන් පසුව, මහේස්ත්‍රාත්වරයාට කොන්දේසි සහිත නියෝගය අවලංගු කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හෝ 101 වගන්තිය යටතේ එම නිරපේක්ෂ බවට පත් කළ හැකිය.

එසේ කරන ලද නියෝගයක් සිවිල් උසාවියකදී අවලංගු කළ නොහැකි නමුත් මහාධිකරණයට අභියාචනයක් හෝ ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පතක් සඳහා විෂය විය හැකිය.

මහෙස්ත්‍රාත්වරයා 98 වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් කරන අතරතුර, මහජනතාවට සිදුවන හදිසි අනතුරක් හෝ බරපතළ තුවාලයක් වැළැක්වීමට වහා පියවර ගත යුතු බව සලකන්නේ නම්, ඔහුට 104 වගන්තිය යටතේ 98 වැනි වගන්තිය ලබා දුන් පුද්ගලයාට එරෙහිව නියෝගයක් නිකුත් කළ හැකිය. එවැනි අනතුරක් හෝ තුවාලයක් වළක්වා ගැනීමට හෝ වළක්වා ගැනීමට. එම වාරණ නියෝගයට අවනත නොවීමේදී, මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එවැනි අනතුරක් මහහරවා ගැනීමට හෝ එවැනි තුවාල වළක්වා ගැනීමට සුදුසු යැයි සිතන ආකාරයේ ක්‍රම භාවිතා කිරීමට හෝ භාවිතා කිරීමට හේතු විය හැකි අතර, මෙම කොටස යටතේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සද්භාවයෙන් කරන ලද කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරිය නොහැක.

106 වැනි වගන්තිය යටතේ හදිසි හිරිහැරයක් වන අවස්ථාවන්හිදී එකවරම නිරපේක්ෂ නියෝගයක් කිරීමට මෙම පරිච්ඡේදයෙන් විධිවිධාන සලසා ඇත. එවැනි නියෝගයක් එම මහේස්ත්‍රාත්වරයා හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අනුප්‍රාප්තිකයා විසින් වෙනස් කිරීම හෝ අවලංගු කිරීම කළ හැකිය.

3.5.2 මහජන පීඩා විධිවිධාන සහ ජාතික පාරිසරික පනත අතර සම්බන්ධය

NEA හි IVA කොටස යටතේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සහ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ බලතල අතර සම්බන්ධය තුළ යම් ක්‍රියාකාරකමක් මහජන පීඩාවක් ඇති කරයි ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් අවම වශයෙන් නඩු දෙකක් අභියාචනාධිකරණයට ගොස් තිබේ.

Keangnam Enterprises Limited vs E.A. Abesinghe[2] මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ක්‍රියාදාමයේ තොරතුරු සපයන්නන් (ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක්) අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 98 (1) වගන්තිය යටතේ කොන්දේසි සහිත නියෝගයක් සහ 104 වගන්තිය යටතේ වාරණ නියෝගයක් ලබාගෙන සමාගම විසින් සිදු කරන ලද ගල් කැණීම් කටයුතු අත්හිටුවා ඇත. මහජන හිරිහැරයක් වන බවට චෝදනා කරන ලදී සමාගමේ තර්කය වූයේ නීති සංග්‍රහයේ IX පරිච්ඡේදය යටතේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අධිකරණ බලය NEA හි බලපත්‍ර විධිවිධාන මගින් පැහැරගෙන ඇති බවයි.සමාගම NEA හි 29 වගන්තිය මත විශ්වාසය තැබීය.

> *'මෙම පනතේ විධිවිධාන වෙනත් ඕනෑම ලිඛිත නීතියක විධිවිධානවලට පටහැනිව කිසිවක් නොතකා බලපැවැත්විය යුතුය ...'*

කෙසේ වෙතත්, මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නියෝගයක් නිකුත් කරන අවස්ථාවේදී සමාගම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් EPL සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති නමුත් එය නොලැබුණු බව පෙනී ගියේය. එබැවින් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝගයට එරෙහිව සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පතක් නිෂ්ප්‍රභ කරන ලද නමුත්, එතැන් සිට EPL ලබාගෙන ඇති සමාගමට, නීති සංග්‍රහයේ 101 වගන්තිය යටතේ ප්‍රධාන විමර්ශනය වූ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

Keangnam සමාගම සම්බන්ධ R.P Weerasekera vs Keanagam Enterprise Limited , CA(PHC) No 40/2004 වඩාත් මෑත නඩුවකදී, බලංගොඩ මහේස්ත්‍රාත්වරයා කොන්දේසි සහිත නියෝගයක් නිකුත් කර එහි යෝජිත කටයුතු සඳහා EPL ලබා ගත් සමාගම විසින් ගෙන ආ විරෝධතාව අවලංගු කළේය. මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අදහස වූයේ එවැනි බලපත්‍රයකින් මහජන පීඩාවක් සිදුවී ඇත්ද යන්න තීරණය කිරීමට ඔහුට ඇති බලය යටපත් නොවන බවයි. සමාගම පළාත්බද මහාධිකරණයේ අභියාචනා සඳහා ඉදිරිපත් වූ අතර එය මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝගය අවලංගු කළේය. මෙම නඩුව අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට ගිය අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ අනෙකුත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල බලධාරීන් පුළුල් ලෙස සමාලෝචනය කළ අතර, මහජන පීඩාවක් දැයි තීරණය කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට අධිකරණ බලය ඇති බව තීරණය විය. අදාළ ක්‍රියාකාරකම වෙනත් නීතියකින් අනුමත කර තිබීම අදාළ කරුණක් වූ නමුත්, අදාළ ව්‍යවස්ථාවෙන් මහජන හිරිහැරයක් සිදුකිරීමට අවසර දී තිබේද යන ප්‍රශ්නය අවසානයේ තීරණය කළ යුත්තේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාය.[3]

විනිශ්චයේ සමාලෝචනය කරන ලද නඩු අතර Nagarjuna Paper Mills Limited v Sub-Divisional Magistrate and Divisional Officer, Sangareddy[4] යන ඉන්දීය නඩුව ද විය, එහිදී රාජ්‍ය දූෂණ පාලන මණ්ඩලයට තනි බලයක් ඇතැයි යන තර්කය මහාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. වායු හා ජල දූෂණය පාලනය කිරීමට සහ 1974 ජල (දූෂණය වැලැක්වීමේ සහ පාලන) පනත මගින් ශ්‍රී ලංකාවට බොහෝ දුරට සමාන ඉන්දීය අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ බලතල උදුරා නොගත් බව දන්වා සිටියේය.

3.5.3 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් අභියාචනා කිරීමේ අයිතිය

මහජන පීඩා සඳහා වන ක්‍රියාවක් සාපරාධී ස්වභාවයක් මිස 'sui generis ක්‍රියාවක් නොවේ. එබැවින් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ XXVIII පරිච්ඡේදය යටතේ අදාළ පළාතේ මහාධිකරණයට අභියාචනා කිරීමේ අයිතියක් ඇත.[5] Fernando vs Cooray (1991)

---

[2] (1994) 1 S.A.E.L.R. 1.
[3] R. P. Weerasekera v Keangnam Enterprises Limited, C.A. (PHC) No. 40/2004, H.C. Ratnapura No. HCRA 56/2002, M.C. Balangoda No. 73896
[4] (1987) Cri. L.J. 2071 (Andhra Pradesh High Court)
[5] See Sections 316 – 330 of the Code of Criminal Procedure and Fernando v Cooray, [1991] 1 Sri L.R. 281; (1999)

කෙසේ වෙතත්, පාර්ශවයන් යම් නියමයන් සහ කොන්දේසි ඇතුළත් කිරීමට එකඟ වී තිබේ නම් බේරුම්කරණයක කොටසක්, එය අභියාචනයක් ඉදිරිපත් නොකරන කැමැත්ත නියෝගයක් බවට පත් වේ. මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝගයට බැඳී සිටීමට තරඟ කරන පාර්ශ්ව එකඟ වන තැන ස්ථාන පරීක්ෂාවකින් පසුව සිදු කරන ලද අතර, ඉන් පසුව කිසිදු පාර්ශ්වයකට එරෙහිව මහාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක .[6] P Ashoka vs J.M Aruna shantha H.C Kurunegala (2005)

3.5.4 IX පරිච්ඡේදය සහ පාරිසරික නීති අතර සම්බන්ධය

පෙර ඡේදයේ සඳහන් කුරුණෑගල නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළේය. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ලබාදුන් එකඟතා නියෝගයකින් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් නොකරන බවට මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා ලබාදුන් තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ අභියෝගයට ලක් කෙරුණා. මෙම නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාග වෙමින් තිබියදී වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරිය අභියාචකයාට පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍යව තිබූ ගල්කොරිය සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ඒ අනුව බලපත්‍රයක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බැවින් අභියාචකයින්ට ඔවුන්ගේ ගල් කැණීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට බලයක් නොමැති බව දැක්වීය.

3.5.5 දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ මහජන පීඩා

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 261 වගන්තිය යටතේ පුද්ගලයෙකුට මහජන හිරිහැර කිරීමේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී ක්‍රියාපටිපාටියේදී චෝදනා එල්ල කර නඩු පැවරිය හැකිය. කිසියම් ක්‍රියාවක් කරන හෝ කිසියම් නීතිවිරෝධී අතපසු වීමක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන පුද්ගලයෙකු මහජනතාවට හෝ සාමාන්‍යයෙන් අවට පදිංචිව සිටින හෝ දේපළෙහි වාසය කරන පුද්ගලයින්ට ඕනෑම පොදු තුවාලයක්, අනතුරක් හෝ කරදරයක් ඇති කරන මහජන කරදරයකට වැරදිකරු වේ. ඕනෑම පොදු අයිතියක් භාවිතා කිරීමට අවස්ථාවක් ඇති පුද්ගලයින්ට තුවාල, බාධා කිරීම්, අනතුරක් හෝ කරදරයක් ඇති කිරීම. මහජන හිරිහැරයක් යම් පහසුවක් හෝ වාසියක් ඇති කරයි යන පදනම මත නිදහසට කරුණක් නොවේ.

3.6 පුද්ගලික හිරිහැර සඳහා සිවිල් නඩු

3.6.1 අධිකරණ පනත සහ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය

"පෞද්ගලික කරදරය සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 5 වැනි වගන්තිය යටතේ[7] ක්‍රියාවට හේතුව නිර්වචනය තුළට වැටේ, එය රාජකාරියක් ඉටු කිරීම නොසලකා හැරීමකි. අන් අයට හානි කිරීම) සහ ස්ථිර තුවාලයක් ඇති කිරීම එය ක්‍රියාවට පොදු නීතියක් වන අතර ව්‍යවස්ථාපිත අර්ථ දැක්වීමක් නොමැත.

ආයාචනා සහ ක්‍රියා පටිපාටියේ රීති සිවිල් නීතියේ සාමාන්‍ය මූලධර්ම අනුගමනය කරන අතර ක්‍රියාමාර්ග සුදුසු දිස්ත්‍රික් උසාවියේ ගොනු කරනු ලැබේ. පොදු අවශ්‍යතා ඇති පාර්ශ්ව ගණනාවක් සිටින විට, සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 16 වැනි වගන්තිය යටතේ පන්ති ක්‍රියාවක් ගොනු කිරීමට අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව එවැනි පාර්ශ්ව එකකට හෝ කිහිපයකට ඉඩ තිබේ.

---

6 S.A.E.L.R 31

[6] See: P. Asoka v J.M. Aruna Shantha H.C. Kurunegala 59/04, decided 05.09.2005

[7] Civil Procedure Code No. 2 of 1889 (as amended).

අතුරු තහනම් නියෝගයක් ඉල්ලා සිටින්නේ නම්, අධිකරණ පනතේ 54 වැනි වගන්තියේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර, එවැනි ක්‍රියා සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටිය සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 662 සිට 667 දක්වා වගන්තිවල දක්වා ඇත.

එය සටහන් කළ යුතුය 54 වගන්ති[8] (අධිකරණ පනතේ 1) (අ) සහ 54 (1) (ආ) ප්‍රකාශිතව ' කරදරය ' ගැන සඳහන් කරයි.උප වගන්තිය (අ) යනු පැමිණිලිකරුට හානියක් වන ක්‍රියාවක් හෝ කරදරයක් කොමිස් කිරීම හෝ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම වැළැක්වීමයි. (ආ) විත්තිකරු 'ක්‍රියාවේ විෂය කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලිකරුගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමේ ක්‍රියාවක් හෝ හිරිහැරයක්' සිදු කිරීම, සිදු කිරීම හෝ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම හෝ කිරීමට තර්ජනය කිරීම ගැන සඳහන් කරයි.

සංශෝධිත සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයට අනුව, හිටපු පාර්ශ්වයෙන් වාරණ නියෝගයක් පමණක් නිකුත් කළ හැකි අතර, අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට පෙර පැමිණිලිකරු සහ විත්තිකරු යන දෙපාර්ශවයම විභාග කළ යුතුය.

2002 දී ' New Vision Development Foundation නම් සංවිධානයක් කොළඹ දිසා අධිකරණයේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කළේය , සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට සහ වාණිජ සමාගම් දෙකකට එරෙහිව අතුරු තහනම් නියෝගයක් ලබා ගත්තා. විත්තිකරුවන් විසින් කන්තලේ වැව් බැම්ම මතින් මාර්ගයේ අධික වේගයෙන් බර වාහන ධාවනය කරන බවත් එමගින් මාර්ගයට හානි සිදුවී ජනතාවට අනාරක්ෂිත බවත් පැමිණිලි පාර්ශවය කියා සිටියා. ප්‍රදේශයේ මෙන්ම ජනතාව සමඟ කටයුතු කළ පැමිණිලිකාර සංවිධානය . මෙය සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ ප්‍රබල 'මහජන අවශ්‍යතා' අංගයක් සහිත ක්‍රියාවකට උදාහරණයකි. කෙසේ වෙතත්, පසුව 2004 දී අභියාචනාධිකරණ රිට් අයදුම්පතක් මගින් එය අවලංගු කරන ලදී (සහ උපුටා දක්වා ඇත) එම මාර්ග භාවිතා කරන බර වාහන සඳහා බර සීමාවන්හි වෙනසක් සිදු කරන ලදී.[9]

3.6.2 සමුද්‍ර දූෂණ වැලැක්වීමේ පනත යටතේ සිවිල් වගකීම්

2008 අංක 35 දරන සමුද්‍ර දූෂණය වැලැක්වීමේ පනතේ IX කොටස මගින්

• නැවක හිමිකරු හෝ ක්‍රියාකරු මත සිවිල් වගකීම් පනවා ඇත;

• උපකරණයක හිමිකරු හෝ පුද්ගලයා;

• වෙරළෙන් පිටත ස්ථාපනයක හිමිකරු හෝ පදිංචිකරු;

• නල මාර්ගයේ හිමිකරු හෝ පදිංචිකරු;

• භූමියේ ඇති ස්ථානයේ හිමිකරු හෝ පදිංචිකරු හෝ ස්වභාවික සම්පත් ගවේෂණය කිරීමේ මෙහෙයුම් සිදු කරන පුද්ගලයා;

□ ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවට හෝ වෙනත් සමුද්‍ර කලාපයට, වෙරළබඩ කලාපයට, වෙරළ තීරයට හෝ ඊට අදාළ කිසියම් අවශ්‍යතාවයකට තෙල්, හානිකර ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් දූෂක ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, ගැලවීම හෝ බැහැර කිරීම නිසා සිදුවන හානිය;

---

[8] Judicature Act No. 2 of 1978 (as amended).

[9] Case No. 6451/Special in the District Court of Colombo. This case is referred to in Court of Appeal Writ Application No. 627/2004 which was filed regarding the same subject matter.

□ ශ්‍රී ලංකා ජලයට, වෙරළ කලාපයට හෝ වෙරළ තීරයට හෝ අදාළ ඕනෑම තෙල්, හානිකර ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් දූෂක ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, ගැලවීම හෝ බැහැර කිරීම නිසා සිදුවන හානිය වැළැක්වීම, අඩු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ගනු ලබන ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක පිරිවැය.

ශ්‍රී ලාංකීය ජලයට අදාළ උනන්දුව ' මසුන් ඇල්ලීම ඇතුළුව සමුද්‍ර , වෙරළබඩ , වරාය හෝ මෝය ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් කිරීමට අර්ථ දක්වා ඇත. සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ කොරල්පර ඇතුළු සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම; වෙරළබඩ ජනගහනයේ සෞඛ්‍යය සහ යහපැවැත්ම; සහ ජීවී සාගර සම්පත් හා වන ජීවීන් ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම.

ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ සිදුවීම් පිළිබඳව දැනුම් දීමේ යුතුකමක් සහ අනිවාර්ය රක්ෂණ අවශ්‍යතාවයක් ද ඇත.[10]

3.7 වෙනත් පරිසරයට අදාළ නීති යටතේ ව්‍යවස්ථාපිත වැරදි

නිදහසට පෙර පනවන ලද සමහර නීති ගණනාවක් ඇත, වැරදි ඇති කරන හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සහ ඇතැම් විට මහාධිකරණයේ මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය වේ.. අදාළ නීති, වගන්ති අංක සහ කෙටි සාරාංශයක් ඒවායේ අන්තර්ගතය පහත වගුවේ දක්වා ඇත. දඩ මුදල් ලබා දී ඇති අවස්ථාවක, අදාළ නීතිය 2005 අංක 12 දරන දඩ මුදල් වැඩි කිරීමේ පනත සමඟ කියවිය යුතුය.

[10] Sections 38 and 36.